

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2140/2531	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่	โจทก์
	นายไพบูลย์ สุทธิพิยานนท์ กับพวก	จำเลย
	นายไพบูลย์ สุทธิพิยานนท์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางคำมูล สุทธิพิยานนท์ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสว่าง ก่ำดำ ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยทั้งสามขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,341,343 ฯลฯ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30,82 เรียงกระทงลงโทษ ฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 ปี ฐานฉ้อโกงประชาชน ปรับคนละ 10,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพก่อนสืบพยานโจทก์ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยคนละ 2 ปี ปรับคนละ 5,000 บาท ฯลฯ โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้คนละ 3 ปีแต่ให้คุมประพฤติจำเลย ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตคนละ 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษฐานฉ้อโกงประชาชนที่ศาลชั้นต้นกำหนด เป็นจำคุกคนละ 1 ปี

6 เดือน ปรับคนละ 5,000 บาท ไม่รอกการลงโทษและไม่คุมประพฤติจำเลยทั้งสาม
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 53)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 49,48)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราว โดยตีราคาประกันคนละ
150,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละ
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการ
ต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสามชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละ
สองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการ
ต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรณวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ